ORDENANZA Nº 8.142

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Sublocación celebrado entre el **ENTE REGIONAL DE DESARROLLO, CUIT N° 30-70762530-5**, representado por su Director Ejecutivo, **José CARIGNANO, D.N.I N°16.439.073**, por una parte, y por la otra **LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el **Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO**, y por el **Sr. Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos BOVO**; con fecha 01 de agosto de 2024, el que como Anexo se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONTRATO DE SUBLOCACIÓN

Entre el **ENTE REGIONAL DE DESARROLLO, CUIT N° 30-70762530-5**, con domicilio en calle Corrientes 1695 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, representado en este acto por su Director Ejecutivo, **José CARIGNANO, D.N.I N°16.439.073**, en adelante denominado "**EL SUBLOCADOR**" por una parte y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, con domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral, de esta ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, **Eduardo Luis ACCASTELLO**, y el Sr. Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, **Marcos BOVO**, en adelante "**EL SUBLOCATARIO**", denominadas en forma conjunta como las "PARTES", convienen en celebrar el presente contrato de sublocación de acuerdo a las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES Que conforme surge del contrato de locación celebrado entre GS PROYECTAR S.R.L., G.U.I.T 30-70991910-1, y el ENTE REGIONAL DE DESARROLLO, con vigencia a partir del 31 de julio de 2024, respecto del inmueble situado en calle Corrientes 1695 de la ciudad de Villa María, puntualmente en la cláusula segunda del mismo, se establece que *"...El inmueble estará destinado exclusivamente a OFICINAS del LOCATARIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE LOCATARIO AUTORICE..."*, conforme a esta facultad, el "LOCATARIO" manifiesta su voluntad de sublocar el inmueble objeto del presente a la Municipalidad de Villa María. Por tal motivo las partes convienen en suscribir este contrato de sublocación.

SEGUNDA: OBJETO. El SUBLOCADOR da en locación al SUBLOCATARIO y este acepta de conformidad, la planta baja del inmueble ubicado en calle Corrientes 1695 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El SUBLOCATARIO declara haber visitado y examinado la propiedad estando conforme de recibirla en buenas condiciones de conservación e higiene, comprometiéndose a mantenerla en idéntico estado y siendo a su cargo la reparación de todo desperfecto que se ocasione desde la fecha de iniciación de este contrato. El SUBLOCATARIO al desocupar la propiedad deberá hacer entrega del

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

inmueble en el mismo estado en el que se entregó, por lo tanto, no se considerará terminado el presente contrato mientras no haya cumplido estos requisitos.

TERCERA: DESTINO. El espacio del inmueble descripto precedentemente será utilizado como oficina en la cual funcionará el "CENTRO ESTADISTICO MUNICIPAL" dependiente de la SECRETARIA DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, quedando expresamente establecida la prohibición de cambiar el destino de la locación. El uso contrario a la moral y a las buenas costumbres del inmueble objeto del presente contrato, también será motivo de resolución del mismo.

CUARTA: DURACIÓN. El presente contrato tendrá una vigencia de un año, contado desde el 01 de agosto de 2024, operando el vencimiento el día 31 de julio de 2025, fecha en la que el SUBLOCATARIO deberá entregar el espacio al SUBLOCADOR, libre de ocupantes, bienes y en perfectas condiciones de uso y conservación. La permanencia en el inmueble una vez vencido el plazo contractual fijado, será ilegítima y totalmente incausada.

QUINTA: PRECIO. El SUBLOCADOR pacta con el SUBLOCATARIO, a propuesta y voluntad de este, que el precio de canon mensual será de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000,00). El alquiler será pagadero del 1 al 10 de cada mes. La falta de pago por parte del SUBLOCATARIO de dos (2) períodos consecutivos, facultan al SUBLOCADOR a dar por finalizado el mismo.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL SUBLOCATARIO. El SUBLOCATARIO se obliga especialmente, además de las obligaciones del presente contrato a: **1)** notificar en forma fehaciente e inmediata al SUBLOCADOR cualquier inconveniente, daño o desperfecto que pueda surgir en el inmueble, permitiendo el libre acceso al SUBLOCADOR, cuando el mismo juzgue necesaria su inspección; **2)** asumir los gastos necesarios para mantener la limpieza y orden de la planta baja del inmueble en cuestión, tanto en su interior como exterior; **3)** conservar el inmueble y elementos que configuran la propiedad en perfecto estado; **4)** arreglar todo deterioro o desperfecto producido por su culpa, y/o culpa de terceros, y/o caso fortuito o fuerza mayor.

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

SEPTIMA: PERSONAL. Las PARTES convienen que, la totalidad del personal que el "CENTRO ESTADISTICO MUNICIPAL" emplee, designe o que de cualquier manera preste servicios, serán por su exclusiva cuenta y responsabilidad, quedando el ENTE REGIONAL DE DESARROLLO exento de cualquier vínculo y/o relación laboral contractual y de cualquier otra índole ya sea en forma directa o indirecta.

OCTAVA: PROHIBICIONES. Le está prohibido al SUBLOCATARIO: **1)** ceder o transferir por cualquier título total o parcialmente los derechos de esta locación, sublocar o prestar, parcial, total o temporariamente el inmueble, so pena de declarar la resolución del presente contrato de pleno derecho; **2)** efectuar alteraciones, modificaciones, mejoras e innovaciones en el inmueble locado o sus partes, sin consentimiento previo, expreso por escrito y de forma fehaciente, otorgado por el SUBLOCADOR, quedando las que se introduzcan, consten o no autorización, a beneficio de la propiedad, sin derecho a exigir indemnización, reintegro o devolución alguna (salvo acuerdo en contrario), y sin perjuicio de la facultad del SUBLOCADOR de exigir su remoción para que recupere su estado anterior, a cargo exclusivo del SUBLOCATARIO.

NOVENA: RESPONSABILIDAD. El SUBLOCADOR no se responsabiliza por los daños que puedan producirse a personas y/o cosas en el inmueble sublocado, por el uso de material inflamable o peligroso, corriendo todos los daños, por cuenta exclusiva del SUBLOCATARIO. Asimismo, deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que fueran ocasionados al SUBLOCATARIO, en su persona, bienes de su propiedad, personal o a su cargo o terceros alegando casos fortuitos o de fuerza mayor.

DECIMA: RESOLUCIÓN. Cualquiera de las partes, podrá resolver la presente contratación sin necesidad de denunciar el motivo. En este supuesto deberá comunicar de manera fehaciente la resolución del contrato con una antelación mínima de treinta (30) días, luego de lo cual el contrato quedará resuelto, debiendo el SUBLOCATARIO restituir el inmueble en las mismas condiciones en que lo ha recibido.

DECIMA PRIMERA: SELLADO. El sellado de ley que demande este contrato será abonado en su totalidad por el **SUBLOCADOR**

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

<u>DECIMA SEGUNDA</u>: COMPETENCIA. En el caso de un eventual desacuerdo entre la PARTES, el mismo se resolverá amigablemente. A los efectos del mismo las PARTES constituyen domicilios especiales en los lugares citados en el encabezamiento, donde se darán por válidas todas las notificaciones y diligencias que fueran necesarias realizar. Sometiéndose de manera voluntaria ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Córdoba, con sede en Villa María (CUARTA CIRCUNSCRIPCION).

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Villa María el primer día del mes de agosto de 2024.-

MARCOS H. BOVO
SEC. DE GOBIERNO, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Municipalidad Villa María

CARIGNANO JOSE
16.439.073

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8142/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.10.2024 10:25:14
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.10.2024 13:05:40
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 23.10.2024 10:31:38
Email: juanpabloinglese@gmail.com